

ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE CONSTRUCCIONES DE POZOS ARTESIANOS, SEMI ARTESIANOS Y SONDEOS DENTRO DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 24 de octubre de 2023.-

VISTO: El Mensaje N° 279/I.M. por la cual la Administración Municipal remite el proyecto de Ordenanza que reglamenta la autorización para la captación de aguas subterráneas a través de construcciones de pozos artesianos, semi artesianos y sondeos dentro del distrito de Ciudad del Este.-

Que la demanda de abastecimiento de agua a través de las obras de perforaciones de pozos va en aumento.-

Que el agua es un derecho universal que toda persona cuente con un suministro en cantidad y calidad óptima para satisfacer las necesidades básicas humanas.-

Que el agua en algunas zonas y según las condiciones climatológicas, puede ser un recurso escaso, por ende, debe ser racionalizado.-

Que para proteger la salud pública se debe garantizar el suministro de agua potable.-

Que las aguas subterráneas son un recurso finito en escala humana y debemos protegerla de la sobre explotación, para mantener su capacidad de uso, prevenir su contaminación y adecuar el uso según la vulnerabilidad de la zona de captación.-

Que es necesario una norma municipal que propicie la Gestión Integral de las Aguas Subterráneas en pos del Desarrollo Sostenible del Municipio, considerando la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de especial manera el ODS 6, Agua limpia y saneamiento.-

Que se debe considerar las captaciones de agua subterránea como una obra de construcción, que necesita un proyecto con responsable profesional, para la adecuada perforación de pozos artesianos y semi artesianos, sean en carácter de uso comercial, industrial y doméstico (privado o comunitario).-

En base a: La Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal y la Ley N° 3239/07 "De Los Recursos Hídricos Del Paraguay", la Ley N.º 1614/00 "General Del Marco Regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay", Decreto N° 5.369/10 Por el cual se crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, dependiente del gabinete del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones", la Ley N° 6037/2018 "Que Aprueba el acuerdo sobre el acuífero Guaraní", la Ley N° 294/93 Decreto 453/13 y su ampliatoria 954/13 "Evaluación de Impacto Ambiental", la Resolución SEAM (actual MADES) N° 2155/05 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas de construcción de pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas", la Resolución N° 2194/07 "Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos y los procedimientos para su implementación", en observancia de la Ordenanza N° 09/99 "Creación de la Dirección General de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Humanos" y la ampliatoria Ordenanza N° 32/2001 en la que incluye una nueva sección de Saneamiento Ambiental, Pro agua potable, dando así funciones y atribuciones a esta dependencia en cuanto a la gestión de las aguas subterráneas dentro del Distrito de Ciudad del Este, y;

CONSIDERANDO: Que, la Junta Municipal tiene facultad jurídica para dictar normas referentes a la aprobación de la Ordenanza basadas en las normas citadas arriba para la explotación sostenible de las aguas subterráneas en beneficio de la comunidad y el Dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre del año 2023, **Según Acta Nro. 115; por tanto:**

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto regular, controlar, preservar, proteger y optimizar el uso de las aguas subterráneas, extraídas o captadas mediante la perforación de un pozo artesiano profundo, semi artesiano y/o pozos de sondeo. Así como los sistemas de tratamiento de agua extraída, sistemas de distribución y todos los procesos necesarios para la gestión sostenible de las aguas subterráneas.-

Artículo 2°.- Obligatoriedad. La presente Ordenanza establece la obligatoriedad de solicitar autorización anticipada de 10 días hábiles desde el momento que ingrese a la Dirección de Gestión Ambiental para las obras de perforación de pozos artesiano, semi artesianos y/o sondeos, y el cumplimiento de las exigencias administrativas para la obra de perforación y de sus sistemas de almacenamiento y distribución. Dicha autorización será aprobada mediante la presentación de un proyecto de obra para la captación de agua subterránea.-

Artículo 3°.- Términos. Para mejor interpretación de los términos, se definen a continuación:

1. Acuífero: Un acuífero se define como una formación geológica que está constituida por una o más capas de rocas, capaz de almacenar y ceder el agua. Se sitúa en el suelo en la zona denominada "zona saturada". Los acuíferos se caracterizan por poseer una permeabilidad y una porosidad determinada, los cuales son parámetros que definen las características hidráulicas del acuífero.-

2. Acuífero Guaraní: Es un gigantesco reservorio natural de agua dulce mayoritariamente, que se extiende por debajo de la superficie de parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Por su volumen, es el 3ro. más importante a nivel mundial.-

3. Acuífero transfronterizo: Los acuíferos transfronterizos son aquellos divididos entre dos o más Estados soberanos, mientras que la adecuada gestión de estos es clave tanto para su sustentabilidad y para evitar conflictos internacionales.-

4. Agua dulce: Es el agua que se encuentra naturalmente en la superficie de la tierra, en capas de hielo, glaciares, humedales, lagos, lagunas, ríos, arroyos y nacientes; y bajo la superficie del suelo en acuíferos y corrientes no saturadas.-

5. Agua potable: Se denomina agua potable o agua apta para el consumo humano, al agua que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos y para higiene personal, sin riesgos para la salud. Debe ser incolora, inolora e insípida. El agua potable se considera segura si cumple ciertas normas microbiológicas y químicas concernientes a la calidad del agua.-

6. Aguas minerales naturales: Las aguas minerales naturales son aquellas aguas bacteriológicamente sanas que tienen su origen en un estrato o yacimiento subterráneo y que brotan de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento, naturales o perforados. Se diferencian de las restantes aguas potables por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, por determinados efectos, además de por su pureza original.-

7. Agua salobre: Agua salobre es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de mar. Técnicamente, se considera agua salobre la que posee entre 0,5 y 30 gramos de sal por litro, expresados más frecuentemente como de 0,6 a 30 partes por mil, comprobado científicamente de utilidad limitada.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

8. Agua subterránea: Agua subterránea es el agua que durante el ciclo hidrológico se infiltra al suelo, presente en la estructura del suelo (sedimentos, materiales en descomposición) y en las rocas, ocupa los poros, las fisuras y fracturas.-

9. Agua superficial: Agua superficial es aquella que se encuentra sobre la superficie del suelo. Esta se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas, y es muy sensible a la contaminación.-

10. Aguas termales: Son aguas mineromedicinales cuya temperatura supera en 4° C en adelante a la temperatura superficial.-

11. Aguateras: Son empresas que ofrecen el servicio de agua potable a una "X" población dentro de un área prestacional.-

12. Área prestacional: Se considera a la superficie total de cobertura del servicio de suministro de agua por cañerías.-

13. Comisiones de agua: Son colectividades sin fines de lucro, con el objeto de gestionar el agua en una determinada área prestacional. Se crean para satisfacer la demanda de agua en una población "X". Están reguladas por las municipalidades.-

14. Cono de descenso: El cono de descenso, también llamado cono de abatimiento, se produce al bombear agua de un pozo, existe un descenso del nivel de agua subterránea, que según el medio hidrogeológico en el que se encuentra y el caudal de extracción, este cono de abatimiento va aumentando su diámetro y profundidad a lo largo del tiempo de bombeo, llegando en algunos casos a alcanzar los puntos de descarga del acuífero y reducir el nivel de otros cuerpos de agua cercanos como ríos, nacientes, pozos entre otros.-

15. Concesiones: Es un acuerdo tipo contrato entre dos partes, en el que una parte otorga a la otra los derechos para operar un negocio en particular bajo ciertas condiciones. En un contrato de concesión, la tierra, la propiedad y otros derechos se negocian entre las dos partes involucradas en el contrato. La concesión se establece por un periodo de tiempo determinado.-

16. Ensayo de bombeo: Consiste en bombear el pozo (a caudal conocido y generalmente constante), observando y registrando los descensos que provoca dicho bombeo, tanto en el pozo como en los piezómetros. De la interpretación de los resultados obtendremos las características hidrogeológicas del acuífero. Una vez finalizada una obra de captación hidrogeológica es imprescindible proceder a la realización de un ensayo de producción o aforo del pozo, comúnmente denominado ensayo de bombeo, para proceder a su evaluación cuantitativa y cualitativa. La realización de un ensayo de bombeo permite la consecución de los siguientes objetivos: Realizar una limpieza final del pozo, e incluso un desarrollo del mismo. Evaluar los parámetros hidrodinámicos del acuífero. Obtener muestras de agua del acuífero para poder determinar la calidad de las mismas.-

17. Estudio Hidrogeológico: Esta es una etapa fundamental en el proyecto de obra de pozos, estos estudios son claves para determinar la ubicación, geometría del acuífero, los niveles piezométricos, caudales, entre otros aspectos. En estos estudios se realizan inventarios de puntos de agua, piezometrías, análisis químico y reconocimientos geofísicos de la superficie. Todo lo anterior para llevar un proyecto constructivo correcto.-

18. Envasadoras de agua: Son empresas dedicadas a envasar agua mineral o potable para su comercialización, como bebida de consumo humano.

19. Juntas de Saneamiento: Son organizaciones jurídicas que se crean con la finalidad de obtener la participación comunitaria en la elaboración y ejecución de los programas locales de saneamiento, así como también control de las obras que se están realizando. Las Juntas de

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

Saneamiento Ambiental deben su origen a la Ley N° 369/72 que crea el SENASA. Estas Juntas según el marco jurídico que las rige, constituyen una forma de organización comunitaria basada en una participación voluntaria y democrática. Las Juntas deberán coordinar obligatoriamente sus actividades, en lo que sea pertinente, con la Municipalidad local. Cumpliendo cabalmente los Artículos 13 y 18 de la Ley N° 369/72.-

20. Nivel piezométrico: Llamado también nivel potenciométrico. El nivel piezométrico corresponde en los acuíferos libres a la altura de la superficie libre de agua sobre el nivel del mar, y en los acuíferos confinados, corresponde a la presión existente y la altura que alcanzaría el agua sobre un punto del acuífero en el cual está se encuentra o un pozo o un sondeo hasta equilibrarse con la presión atmosférica; Por lo tanto, en cada punto donde exista una perforación de un acuífero confinado se tiene un nivel piezométrico propio y diferente. En resumen, es la profundidad a la que se encuentra el nivel del agua en un pozo.-

21. Nivel freático: Es la línea de división entre la zona de aireación y la zona de saturación de los acuíferos. El nivel freático, también conocido como manto freático, capa freática, napa subterránea o tabla de agua. A partir de este nivel, tanto el suelo como las rocas se encuentran permanentemente saturados. El nivel freático puede encontrarse en la superficie formando lagos, ríos, manantiales y pantanos. La profundidad del nivel freático de un acuífero suele variar en función de las precipitaciones estacionales de la zona, la permeabilidad de las rocas o el caudal de agua extraído por la población.-

22. Nivel estático: El nivel estático de un pozo se refiere a la profundidad a la que el agua se encuentra sin ninguna circulación. Esta profundidad se determina por la presión atmosférica, la presión hidrostática y la presión de la capa de agua. La presión hidrostática es causada por la gravitación y la presión de la capa de agua es causada por la densidad de la misma. El nivel estático de un pozo no cambia a menos que el contenido de agua del pozo cambie. Es el nivel del agua en el pozo con la bomba apagada y viniendo del reposo (al menos 1 hora sin la bomba en marcha).-

23. Nivel dinámico: El nivel dinámico de un pozo es la profundidad a la que el agua se encuentra cuando hay circulación en el pozo. Esta profundidad se determina por la cantidad de agua que está siendo extraída del pozo, así como por la cantidad de agua que está siendo aportada al mismo. El nivel dinámico de un pozo es un parámetro importante para monitorear el uso y la gestión de los recursos hídricos.-

24. DGPCRH MADES: Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.-

25. Perímetro de protección: El perímetro de protección a las captaciones de agua subterránea para abastecimiento urbano consiste en un recinto o conjunto de recintos, delimitados sobre la base de criterios geológico - estructurales, hidrogeológicos y ambientales, tienen el objetivo de preservar la cantidad y calidad de las aguas subterráneas.-

26. Piezómetros: Los piezómetros o tubos piezométricos son elementos de monitoreo que se utilizan para mediciones del agua subterránea. En ellos se pueden medir parámetros como la profundidad del nivel freático y la presión intersticial del terreno en suelos y rocas. La instalación de piezómetros en Estaciones de Servicio, por ejemplo, servirá para control de calidad de las aguas, de los vapores de la zona no saturada y control de niveles piezométricos y espesores aparentes/reales de producto sobrenadante si así existieran.-

27. Pozo común: Un pozo de agua común es una obra de captación de agua vertical que permite la explotación del agua alojada en el suelo que circulan por acción del ciclo hidrológico Y las características de la estructura del suelo. El agua está en la zona no saturada, donde los poros del suelo poseen además aire.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

28. Pozo artesiano: Un pozo artesiano es una obra de captación de agua vertical que permite la explotación del agua freática contenida en los intersticios o las fisuras de una roca o sedimentos del subsuelo, en lo que se denomina acuífero. El pozo artesiano tiene normalmente entre 100 y 600 metros de profundidad, pero puede alcanzar los 2.000 metros o más.-

29. Pozo semi artesiano: Un pozo semi artesiano es una obra de captación de agua vertical que permite la explotación del agua. Suele tener entre 30 y 60 metros de profundidad. Una vez perforado, necesita la instalación de un conjunto de bombas de presión para que el agua llegue a la superficie. Para este tipo de obra, debe poseer la instalación de sello sanitario.-

30. Pozo tubular: Es una perforación en el subsuelo, la cual va revestida de una tubería con el fin de impedir el derrumbe y la contaminación (ver Sello Sanitario), el revestimiento ocupa la primera capa de suelo (unos 20 metros) con un material impermeabilizante, como plástico o tubería de acero.-

31. Pozo artesiano surgente: cuando el líquido confinado asciende por encima de la superficie del terreno de forma natural hasta alcanzar un nivel casi equivalente al del punto de alimentación de la capa cautiva, quedando minorado debido a la pérdida de carga.-

32. Red de distribución de agua potable: Es el conjunto de tuberías o cañerías de diferentes diámetros, válvulas, grifos y demás accesorios, cuyo origen está en el punto de captación de agua y que se desarrolla en vía pública, conduciendo al agua hasta la vivienda del poblador.-

33. Sello sanitario: El sello sanitario es una parte imprescindible de toda captación de agua subterránea, debido a que garantiza el aislamiento de la misma, a través del llenado del espacio anular entre la perforación y la tubería o material de revestimiento de tal forma que evita el ingreso de sustancias contaminantes a la captación y por ende, a otros niveles permeables del subsuelo o acuíferos.-

34. Sondeo: Los sondeos son perforaciones que se realizan en un terreno con el objetivo de captar aguas del subsuelo y también se utilizan para la investigación hidrogeológica. Los sondeos son estrechos y profundos llegando incluso a 500 metros de profundidad.-

Artículo 4°.- Responsable de aplicación de la Ordenanza. La División de Saneamiento Ambiental y Pro Agua Potable, dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental tendrá a su cargo el análisis y evaluación de la viabilidad ambiental y la División de Obras Particulares dependiente de la Dirección de Área Urbana la aprobación de obra de construcción de pozos artesianos. Pudiendo arbitrar con todas las formalidades administrativas el cumplimiento de las normas regulatorias para la construcción, servicio, y régimen de utilización de las aguas subterráneas, en todos los usos ya sean comercial, industrial y doméstico tanto comunitario como privado.-

Artículo 5°.- Prohibición de perforar pozos sin autorización municipal. Queda prohibida la perforación de pozos artesianos y semi artesianos o sondeos de agua subterránea, sin la autorización y aprobación del proyecto. En caso de registrarse práctica de perforación sin previa autorización municipal, los funcionarios municipales realizarán procedimientos de intervención, cesando la obra (suspensión inmediata), tanto estas sean en propiedades públicas o privadas; cuyos antecedentes deberán ser remitidos al Juzgado de Faltas Municipales.-

Será considerada falta grave y sancionada con pena de multa conforme a la escala establecida en la presente ordenanza además de la suspensión inmediata de la obra, en caso de reincidencia o reiteración del mismo hecho por la misma persona física o empresa perforadora, se tipificará como agravante, considerando para el efecto los informes de la División de Saneamiento Ambiental y Pro Agua Potable.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

Artículo 6°.- Gestiones y seguimiento administrativo. Todo proponente del proyecto de captación de aguas subterráneas, deberán realizar las gestiones y seguimiento administrativo, y facilitar la prosecución para la evaluación del proyecto. La División de Saneamiento Ambiental y Pro agua potable dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental emitirá una CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE LA PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO y la División de Obras Particulares dependiente de la Dirección de Área Urbana a través de una RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLANO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO en casos que la obra proyectada cumpla con todos los requisitos previstos en la presente ordenanza. Las aprobaciones (constancia y resolución) deberán contener los datos de la empresa responsable de la perforación, el propietario o beneficiario, las coordenadas UTM, la profundidad proyectada, y los datos necesarios que identifiquen de manera individual cada pozo a ser perforado.-

Artículo 7°.- Objeción del Proyecto. Toda solicitud de proyecto de captación de agua subterránea, podrá ser denegada, si en su perímetro de protección se encontrara otro pozo artesiano, semi artesiano, industrias con alto riesgo de contaminación, suelos o sitios declarados como contaminados por el MADES, o caso se encuentre en la franja de protección de nacientes y cauces hídricos o cualquier otra causa técnicamente justificada por informe proveniente de la División competente y profesional capacitado en el área.-

Artículo 8°.- Pozos Comunes. Toda persona física o jurídica que tenga edificado o a construir pozo de agua para uso doméstico, sin medida de protección ambiental (sello sanitario), hasta 30 m de profundidad, quedará exento al cumplimiento de la presente ordenanza.-

Artículo 9°.- Pozos Semi Artesianos. Toda persona física o jurídica que tenga edificado o proyectado la construcción de pozo semi artesiano, mayor a 30 m de profundidad, deberá adecuarse a la presente ordenanza.-

Artículo 10°.- Registro de empresas en la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (DGPCRH MADES) y la Municipalidad de Ciudad del Este. Todas las empresas perforadoras deberán realizar anualmente su registro en el MADES como así lo designa el Art. 2, inciso 3 de la Resolución N° 2155/05. De igual manera la empresa perforadora deberá presentar anualmente en la División de Saneamiento Ambiental, la Resolución otorgada por la DGPCRH del MADES y/o instituciones creadas posteriormente.-

De igual manera todo profesional responsable en boca de pozo, deberá gestionar el registro anual según el Art. 3, inciso 1, de la Resolución N° 2155/05. Y presentar anualmente a la División de Saneamiento Ambiental.-

Para cada solicitud de aprobación la empresa perforadora deberá presentar a la División de Saneamiento Ambiental, la acreditación de los representantes legales de la empresa para realizar todos los trámites administrativos, solicitados en esta ordenanza.-

Las empresas que no cumplan con este artículo, no podrán realizar ninguna gestión administrativa municipal para las perforaciones de pozos de captación de aguas subterráneas.-

Artículo 11°.- Contenido del proyecto. Para la aprobación del proyecto de captación de aguas subterráneas, se deberá presentar los documentos exigidos para la aprobación de la ejecución del proyecto, con todas las formalidades administrativas, establecidas para la aprobación, a competencia de las Direcciones de Área Urbana, Medio Ambiente, y debe contener información precisa para su estudio, análisis y evaluación, por parte de los funcionarios municipales. Este Proyecto se considerará como un estudio hidrogeológico previo. Todo proyecto de captación de agua subterránea debe contener:

- Lugar: barrio, calle y coordenadas de ubicación.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

- Uso: domiciliar (privado o comunitario), industrial, recreativo (termal, piscinas), comercial (envasadora, uso para edificios comerciales).-
- Caudal aproximado a obtener.-
- Suelo y geología del lugar.-
- Proximidad de cursos agua superficial (cauces hídricos o nacientes).-
- Nivel piezométrico aproximado de la zona.-
- Tipo de obra de captación (pozo artesiano tubular o semi artesiano o sondeo).-
- Tipo de maquinarias y equipos necesarios.-
- Profundidad estimada de perforación.-
- Definir el plan de perforación, que consta de: elección del método de perforación, estimación de los diámetros de perforación, definición y justificación del tipo de fluido de perforación, definición de los controles a realizar durante la perforación, redacción del plan de prevención y seguridad de las operaciones y establecimiento de los turnos de sondeo.-
- Diseño de los planes constructivos del acondicionamiento del sondeo: entubados y rejillas, macizos de gravas (prefiltros), cementaciones, y sistema de protección final de la parte superficial de la captación y de los dispositivos de control.-
- Sello sanitario: descripción de sus componentes.-
- Medidas de prevención de contaminación durante el proceso de perforación.-
- Manejo y destino final de sedimentos y lodos.-
- Determinar el Perímetro de protección con un radio de 200 metros.-
- Constancia de mantenimiento preventivo de maquinarias (mínimo 1 al año).-
- Profesional encargado de la perforación con registro anual otorgado por el MADES, según el Art. 3, inciso 1, de la Resolución N° 2155/05.-
- Otros documentos requeridos por la División de Saneamiento Ambiental/Dirección de Gestión Ambiental.-

Artículo 12°.- Requisitos adjuntos al proyecto. Todo proyecto de captación de aguas subterráneas deberá contener adjunto documento respaldatorios al proyecto, los cuales serán denominados como requisitos.-

Dichos requisitos se presentan en Anexo 1, según uso del agua subterránea: Requisitos para Comisiones de Agua, Requisitos para Juntas de Saneamiento, Requisitos para empresas privadas (Domiciliar, industrial, etc.), Requisitos para Aguateras privadas.-

Los requisitos para Envasadoras de agua se ajustarán a los requisitos de pozos privados.-

Artículo 13°.- Plazo de presentación de documentos pos perforación. Una vez otorgada la aprobación, el recurrente o el representante legal de la empresa perforadora, se le exigirá la presentación de los documentos post perforación en un plazo de 20 días. Los documentos pos perforación son los siguientes: Informe Técnico del pozo y el Análisis de Calidad de Agua.

Para tal efecto, en el día de la verificación de la futura perforación, el recurrente firmará un acta de compromiso. En la cual además se hará responsable de la obra y cualquier dafio que la misma pudiera ocasionar a terceros. El modelo de acta se adjunta en el Anexo 2

Artículo 14°.- Contenido del Informe Técnico del pozo. El informe técnico del pozo deberá contener indefectiblemente:

- Introducción.-
- Descripción.-
- Herramientas y componentes para la perforación.-
- Ubicación y geología.-
- Características técnicas.-
- Procedimientos de la perforación.-
- Muestras y Perfil litológico.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

- Descripción del resultado obtenido: metros totales perforado, diámetro.-
- Plano geohidrológico.-
- Característica, profundidad y caudal de agua.-
- Característica, tipo, potencia de bomba de agua utilizada.-
- Plano de la estructura y el reservorio de agua.-
- Coordenadas del sitio del pozo, croquis de localización del pozo.-
- Procedimiento de entubado.-
- Limpieza y desarrollo del pozo.-
- Ensayo de bombeo: nivel estático y dinámico, nivel freático y nivel piezométrico.-
- Sello sanitario, características.-
- Determinación del perímetro de protección.-
- Muestreo de agua para análisis de calidad y resultados.-
- Observaciones y recomendaciones.-
- Todo el documento debe estar firmado por el regente técnico responsable en boca de pozo.-

Artículo 15°.- Presentación de Análisis de calidad del agua. El muestreo para análisis de calidad de agua, debe ser un análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas y debe regirse por la Norma Paraguaya NP 24 001 80 Agua Potable. O según la necesidad y recomendación de los funcionarios municipales.-

Queda bajo responsabilidad de la empresa privada perforadora realizar los análisis de calidad de agua, las muestras de aguas deben ser recogidas al momento del ensayo de bombeo.-

El muestreo debe ser realizado cumpliendo la Norma Paraguaya NP 186 ..Toma de muestras para el análisis físico químico y bacteriológico de las aguas., por profesionales capacitados para dicho fin, de preferencia del Laboratorio a analizar. Además, los Laboratorios deben estar certificados por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).-

Artículo. 16°.- Perímetro de protección. Toda obra de captación de aguas subterráneas tendrá un perímetro de protección de 200 m, donde no se podrá realizar otra obra de captación de aguas subterráneas, no se podrá instalar industrias contaminantes, y cualquier otra obra que no garantice el buen funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad de la captación.-

Artículo 17°.- Distancias mínimas. En toda obra de captación de aguas subterráneas las distancias mínimas son las siguientes:

- 1) Pozos sépticos, absorbentes o ciegos que reciben agua negra cruda, alcantarillados sanitarios: 25 metros.-
- 2) Unidades de tratamiento de agua negra, lagunas de oxidación, depósitos y derrames de agua servidas: 30 metros.-
- 4) Galerías Pluviales, redes de desagüe, pozos comunes, excavaciones: 15 metros.-
- 5) Tanques o depósitos de hidrocarburos: 50 metros.-
- 6) Depósito, o sitio de manejo de sustancias toxicas 300 metros.-

Artículo 18°.- Estaciones de Servicios, gasolineras, expendio de combustible o afines. Las Estaciones de Servicio y afines, deberán poseer un perímetro de protección de 50 m como mínimo con relación a la ubicación de los tanques de combustibles, para obras de captación de agua.-

Será obligatoria la construcción de pozos piezómetros y/o pozo de monitoreo, con dirección del flujo del agua subterránea. Las captaciones de aguas subterráneas antiguas de Estaciones de servicio, tendrán un plazo de 6 meses para la construcción de un pozo piezómetro, para dar cumplimiento a partir de la aprobación de esta Ordenanza.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

Artículo 19°.- Espacio Público. Toda solicitud de proyecto de captación de agua subterránea en espacios públicos (Plazas, Veredas, paseos centrales) será remitido a la Dirección de Catastro para registro en su base de datos y corroborado si efectivamente el inmueble corresponde a un espacio público, adjunto informe será devuelto nuevamente a la División de Saneamiento.-

En el proyecto deberá indicar la superficie a ser ocupada que será no menor a 4x4m, a excepción de las veredas que serán de 1,50x1,50m. Queda prohibida la construcción e instalación de tanques y reservorios de agua en las veredas, calles, avenidas y paseos centrales. Salvo autorización fundada de interés social por la Junta Municipal.-

Artículo 20°.- Prohibición. Queda prohibida la perforación de pozos de captación de aguas subterráneas en las veredas y/o espacios públicos para el uso particular.-

Artículo 21°.- Áreas prestacionales. Toda obra de captación de aguas subterráneas que tenga proyectado la distribución por red de cañerías ya sea Comisiones, Juntas de Saneamiento o para empresas privadas, tendrá un área prestacional, la cual deberá estar registrada y aprobada por el ERSSAN. También será evaluado por fiscales técnicos de la División de Saneamiento y corroborado si el área a intervenir, no estén ya contempladas en otras concesiones o áreas prestacionales.-

En caso estén ocupadas por otras concesiones o áreas prestacionales y si los propietarios o responsables de las concesiones están al día con los respectivos documentos, la municipalidad no podrá autorizar la perforación del pozo.-

Artículo 22°.- Adecuación a la Ley N° 294/1993 de EIA. Todo proyecto de captación de aguas subterráneas, que tenga red de distribución de agua por cañerías, almacenamiento y distribución del agua, necesariamente debe contar con la aprobación del MADES, considerando el Art. 2. Inciso g) del Decreto 453/2013 de la Ley N° 294/1993 de EIA que dice: g) Obras hidráulicas en general. 1. Toda obra de conducción, contención, elevación o aprovechamiento de las aguas, excepto en situaciones de emergencia declaradas como tales por las autoridades competentes. Así como proyectos de captación de aguas para fines industriales o comerciales, deberán obtener licencia ambiental o DIA del MADES, según el Art.2. Inciso g) del Decreto 453/2013 de la Ley N° 294/1993 de EIA que dice: g) Obras hidráulicas en general. 2. Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas con fines industriales o comerciales.-

Artículo 23°.- Explotación de Acuífero transfronterizo. Toda solicitud de proyecto de captación de agua subterránea en un Acuífero transfronterizo como es el Acuífero Guaraní, para su aprobación, deberá solicitar aprobación del MADES como pre requisito y dar cumplimiento estricto a todas las normas sobre uso, explotación y manejo de sus aguas, firmadas en acuerdos internacionales, por ser un acuífero transfronterizo de uso compartido.

Artículo 24°.- Explotación de aguas termales. Para las solicitudes de proyecto de captación de aguas termales, se requerirá de la aprobación del MADES como pre requisito.-

Artículo 25°.- Daños a pozos comunes o pozos sépticos y/o cualquier estructura de sistema de tratamiento de efluentes. Si durante la perforación o en los 30 días posterior al informe de inspección final hubiera daños ocasionados en la estructura del suelo o paredes de los pozos comunes, en un radio de 25 metros, será completa responsabilidad del profesional encargado en boca de pozo, ya que el mismo deberá prever el método de perforación según el tipo de suelo del sitio, en el proyecto de captación de aguas. Además de respetar las distancias mínimas ya citadas en esta ordenanza. La inobservancia de la presente disposición facultará a la división competente a su intervención y remisión de los antecedentes al Juzgado de Faltas Municipales para la aplicación de la sanción que correspondiere.-

Artículo 26°.- Medidas de Protección laboral y cumplimiento de normas. Toda persona física o jurídica, dedicada a la perforación de pozo para captación de agua para consumo, que posea

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

la autorización municipal, está obligado a implementar medidas de protección en el lugar de trabajo, en colocación de señales de carteles informativos de advertencia con logotipo de la empresa, cumplimiento de seguridad laboral de los operarios con EPI (Equipo de Protección Individual). En ningún caso podrá obstruir el tránsito vehicular, peatonal, durante el proceso de la ejecución de la obra. Asimismo, deberán adecuarse a la Ley N° 6390/REGULA LA EMISIÓN DE RUIDOS y Ordenanzas vigentes que regulan la materia.-

Artículo 27°.- Responsabilidad de accidentes. Queda bajo absoluta responsabilidad de la persona física o jurídica, encargada de la perforación del pozo, en caso de ocurrencia de accidentes laborales y de otra naturaleza, durante el proceso de la ejecución de la obra, responderán ante órganos jurisdiccionales competentes, en materia administrativa, civil, penal y laboral, quedando exenta de toda responsabilidad la Institución Municipal.-

Artículo 28°.- Manejo adecuado de material sólido y líquido resultante. Queda prohibido verter cualquier material sólido, líquido resultante de la actividad en la vía pública, siendo absoluta responsabilidad de la empresa perforadora el manejo adecuado de los mismos.-

El que arrojaré hidrocarburo y derivados dentro del pozo y sus alrededores estarán sujetos a sanciones previo procedimiento ante el Juzgado de Faltas Municipales y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.-

En caso de registrarse, cualquiera de los casos anteriores, los funcionarios municipales realizarán el procedimiento administrativo previo y los antecedentes serán remitidos al Juzgado de Faltas Municipales para la averiguación e investigación correspondiente.-

Artículo 29°.- Banco de Datos Público. La Dirección de Medio Ambiente, a través de la División de Saneamiento Ambiental y Pro Agua Potable, creará un sistema de registro, banco de datos con las informaciones de cada pozo tubular construido dentro del Distrito de Ciudad Del Este, a efecto de obtener la cantidad de población beneficiada del agua subterránea, vincular a un sistema de información geográfica; las informaciones permitirán una gestión integral y sostenible de las aguas subterráneas.-

Artículo 30°.- Abandono de pozo. Para el abandono definitivo o transitorio de los pozos tubulares construidos, el propietario está obligado a informar a la institución municipal la inactividad del pozo, y la presentación de las medidas técnicas aplicadas con todas las características de la seguridad ambiental y de salud, los técnicos ambientales harán la verificación in situ para emitir criterios fiables sobre los trabajos realizados. Las medidas de protección serán como mínimo: La construcción de cementación hermética de 2 metros de radio, a efecto de evitar el percolado o filtrado de partículas contaminantes en el agua, proteger de la erosión hídrica y eólica.-

Artículo 31°.- Sanciones por abandono de pozo sin medidas de protección. Las personas físicas o jurídicas que abandonen definitiva o transitoriamente el uso del pozo tubular, sin la aplicación de las medidas técnicas protectoras establecidas en el Artículo 30°, de la presente ordenanza, será considerado agravante, si a través de una pericia técnica y de práctica científica realizada por organismos del estado competente y demostrado la existencia de elementos y/o partículas contaminantes en el cuerpo de agua, serán sancionados por el Juzgado de Faltas Municipales y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público - Unidad Especializada en materia ambiental.-

Artículo 32°.- Infracciones y procedimiento administrativo. Los funcionarios intervinientes en los hechos registrados como infracciones a esta Ordenanza, realizarán el procedimiento administrativo y notificarán del mismo a los infractores, sean personas físicas o jurídicas, debiendo ceñirse estrictamente, a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, sección del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO, que establece en el Artículo 97 del cuerpo legal, el resultado del procedimiento serán elevados al Juzgado de Faltas Municipales para la aplicación de

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

las sanciones que correspondan en observancia del procedimiento establecido en la Ley 3966/10 Orgánica Municipal.-

Artículo 33°.- Sanciones. Las sanciones aplicables a los infractores serán clasificados de acuerdo a la magnitud y el impacto que genera en el medio físico, ambiental y social, si el hecho se registrase en bienes municipales será calificado como agravante, y sancionado en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, en el capítulo II de las SANCIONES, la valoración de los hechos denunciados y la aplicación de sanciones quedará a cargo del Juzgado de Faltas interviniente de acuerdo a la siguiente escala de multas:

33.1.- Faltas Leves: multa de hasta el equivalente de 1 (uno) a 30 (treinta) jornales mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas.-

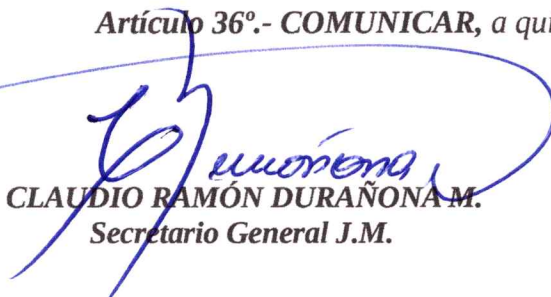
33.2.- Faltas graves: multa de hasta el equivalente de 31 (uno) a 50 (cincuenta) jornales mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas. Los casos de reincidencias serán considerados como agravantes.-

33. 3.- Faltas gravísimas: multa de hasta el equivalente de 51 (cincuenta y uno) a 100 (cien) jornales mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas.-

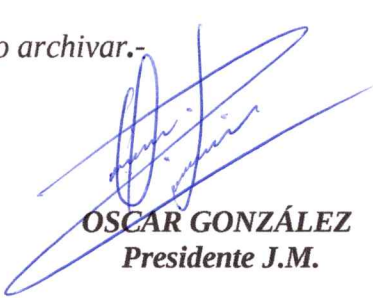
Artículo 34°.- Aprobar el anexo 1. Requisitos. Documentos adjuntos a la solicitud de aprobación del proyecto de captación de aguas subterráneas y el **anexo 2** Acta Compromiso.-

Artículo 35°.- Derogue la Ordenanza 10/97 J.M. Por la cual se Reglamenta el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Artesianos en Ciudad del Este.-

Artículo 36°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-



CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.



OSCAR GONZÁLEZ
Presidente J.M.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

ANEXO 1

REQUISITOS

(Documentos adjuntos a la solicitud de aprobación del proyecto de captación de aguas subterráneas)

REQUISITOS PARA COMISIONES DE AGUA

1. Presentar la solicitud dirigida al Intendente, en la cual se especifique el uso del agua.-
2. Fotocopia Autenticada de la Resolución Intendencia Municipalidad de aprobación de la comisión directiva del año.-
3. Fotocopia Autenticada de Cedula de identidad del presidente, secretario y tesorero de la Comisión Directiva.-
4. Fotocopia del Contrato de prestación de servicios con usuarios.-
5. Fotocopia de Factura Legal emitida por la comisión.-
6. Fotocopia del Último balance anual de la comisión, aprobado por Asamblea.-
7. Fotocopia de Cantidad de usuarios, número telefónico y documento de identidad.-
8. Original o Fotocopia Autenticada del Plano de Ubicación del Área Prestacional, con la ubicación de los pozos (Artesianos) y los tanques de aguas elevados o enterrados, aprobados por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), acompañado de su informe pericial (con rumbos de los lados).-
9. Fotocopia de los Planos de distribución de las cañerías indicando el dimensionamiento de los mismos, ubicación de las llaves seccionadoras de la red, aprobados por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios).-
10. Fotocopia de Contrato prestación de servicios con la empresa que hará la perforación.-
11. Fotocopia Autenticada del Registro Anual del profesional habilitado por el MADES en las siguientes especialidades (Geología, Hidrogeología, Hidrología, Ing. Civil, Sanitaria, o Hidráulica) u otra Profesión que fuera aprobada por el MADES.-
12. Fotocopia autenticada del Registro anual de la empresa perforadora en Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos, dependiente del MADES.-
13. Fotocopia del RIMA y la Declaración de Impacto Ambiental-DIA, Ley N°294/93 de El.A. su Decreto Reglamentario N° 453/13 y su ampliatoria 954/13.-

REQUISITOS PARA JUNTAS DE SANEAMIENTO

1. Presentar la solicitud dirigida al Intendente, en la cual se especifique el uso del agua.-
2. Fotocopia autenticada del Certificado de aprobación de la Junta de Saneamiento por la SENASA
3. Fotocopia Autenticada de Cedula de identidad del presidente, secretario y tesorero de la Comisión Directiva.-
4. Fotocopia del Contrato de prestación de servicios de suministro de agua con usuarios.-
5. Fotocopia de la Factura Legal por el servicio de suministro de agua.-
6. Fotocopia autenticada del último balance anual de la Junta de Saneamiento, aprobado en asamblea.-
7. Fotocopia de Cantidad de usuarios, número telefónico y documento de identidad.-
8. Original o Fotocopia Autenticada del Plano de Ubicación del Área Prestacional, con la ubicación de los pozos (Artesianos) y los tanques de aguas elevados o enterrados, aprobados por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), acompañado de su informe pericial (con rumbos de los lados).-
9. Fotocopia de los Planos de distribución de las cañerías en la vía pública indicando el dimensionamiento de los mismos, ubicación de las llaves seccionadoras de la red aprobados por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios).-
10. Fotocopia del Contrato prestación de servicios con la empresa que hará la perforación.-
11. Fotocopia autenticada del Registro anual de la empresa perforadora en Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos, dependiente del MADES.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

12. Fotocopia Autenticada del Registro Anual del profesional habilitado por el MADES en las siguientes especialidades (Geología, Hidrogeología, Hidrología, Ing. Civil, Sanitaria, o Hidráulica) u otra Profesión que fuera aprobada por el MADES.-
13. Fotocopia del RIMA y la Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Ley N°294/93 de El.A. su Decreto reglamentario N° 453/13 y su ampliatoria 954/13.-

REQUISITOS PARA EMPRESAS PRIVADAS

1. Presentar la solicitud dirigida al Intendente, en la cual se especifique el uso del agua.-
2. Fotocopia de la Patente Comercial Municipal actualizada de la empresa.-
3. Original o fotocopia autenticada del plano de ubicación del pozo y tanque si así lo hubiera.-
4. Fotocopia de la Patente Profesional Municipal de Ciudad del Este del profesional responsable de la obra, actualizado.-
5. Fotocopia Autenticada del Registro Anual del profesional habilitado por el MADES en las siguientes especialidades (Geología, Hidrogeología, Hidrología, Ing. Civil, Sanitaria, o Hidráulica) u otra Profesión que fuera aprobada por el MADES.-
6. Fotocopia autenticada del Registro anual de la empresa perforadora en Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos, dependiente del MADES.-
7. Fotocopia de la factura del Pago del impuesto inmobiliario Municipal, actualizado.-
8. Fotocopia del Título de propiedad del inmueble o contrato de arrendamiento.-
9. En caso sea una propiedad arrendada, presentar permiso del propietario del inmueble, original o copia autenticada.-
10. Original o fotocopia autenticada del Contrato con la empresa perforadora o constancia que acredite dicho contrato.-
11. Fotocopia autenticada del Documento CI policial del propietario del inmueble.-
12. Fotocopia del RIMA y la Declaración de Impacto Ambiental-DIA, Ley N° 294/93 de El.A. su Decreto Reglamentario N° 453/13 y su ampliatoria 954/13, en caso de captaciones de agua para uso comercial o industrial.-

REQUISITOS PARA AGUATERAS PRIVADAS POR RED DE CAÑERÍAS

1. Presentar la solicitud dirigida al Intendente, en la cual se especifique el uso del agua.-
2. Fotocopia del Contrato de prestación de servicios de suministro de agua con usuarios.-
3. Fotocopia de la Factura Legal por el servicio de suministro de agua.-
4. Fotocopia de la Patente comercial municipal, actualizado.-
5. Fotocopia del Pago del impuesto inmobiliario municipal, actualizado.-
6. Original o Fotocopia Autenticada del Plano de Ubicación del Área Prestacional, con la ubicación de los pozos (Artesianos) y los tanques de aguas elevados o enterrados, aprobados por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), acompañado de su informe pericial (con rumbos de los lados).-
7. Fotocopia de los Planos de distribución de las cañerías en la vía pública indicando el dimensionamiento de los mismos, ubicación de las llaves seccionadoras de la red aprobados por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios).-
8. Fotocopia de la Patente profesional municipal de Ciudad del Este del profesional encargado de la obra del pozo, actualizado.-
9. Fotocopia Autenticada del Registro Anual del profesional habilitado por el MADES en las siguientes especialidades (Geología, Hidrogeología, Hidrología, Ing. Civil, Sanitaria, o Hidráulica) u otra Profesión que fuera aprobada por el MADES.
10. Fotocopia del RIMA y la declaración de Impacto Ambiental-DIA, Ley N° 294/93 de El.A. y el decreto reglamentario N° 453/13 y su ampliatoria 954/13.
11. Fotocopia autenticada del Registro anual de la empresa perforadora en Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos, dependiente del MADES.-
12. Fotocopia del Contrato prestación de servicios con la empresa que hará la perforación o constancia que así lo acredite.-



JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2025

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M.

ANEXO 2

ACTA COMPROMISO

(Para la entrega de documentos pos perforación)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIVISIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y PRO AGUA POTABLE ACTA DE COMPROMISO

Expediente N°:.....

Propietario del Inmueble

Barrio:.....

Ubicación en coordenadas del tanque y pozo.....

Si en el sitio está presente una Área Prestacional de agua mencionar aquí.....

Siendo las..... del día..... del mes..... del año 20....., en la División de Saneamiento Ambiental y Pro agua Potable dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental, se presenta el/la señor/a..... con C. I. N°.....

propietario/representante de la empresa.....

....., con el objeto de presentar los siguientes documentos.-

El responsable deberá comunicar en el expediente, si el pozo será para uso domiciliario (unidad familiar) o para suministro de condómino o comisión (varias unidades familiares), y también deberá comunicar, si será realizado dentro de una propiedad privada o en la vereda.-

El/la mismo/a, bajo este documento, se compromete a cumplir con lo establecido dentro de una adecuación a la norma legal, dando como prórroga de días hábiles para su cumplimiento y presentación desde la firma de la presente Acta de Compromiso.-

LOS SEDIMENTOS y lodos no deberán ser arrojados en la vía pública, y caso hubiera algún derrame, deberán ser retirados dejando en buenas condiciones el lugar.-

LA PERFORACIÓN CON MARTILLO de fondo en suelo sin las debidas protecciones y precauciones será considerada como falta y serán sancionadas según cada caso con las legislaciones vigentes.-

De igual manera los DERRAMES DE ACEITE alrededor y dentro del pozo, si se verifica in situ, serán sancionados según cada caso con las legislaciones vigentes.-

Cualquier inconveniente, DAÑO Y PERJUICIOS A TERCEROS en el ámbito del suministro del agua y sedimentos o presión del aire del compresor, en la vía pública o en propiedad privada, será única y exclusiva responsabilidad de la empresa perforadora, recalando que la Municipalidad no será responsable de los mismos, pero actuará según leyes y ordenanzas vigentes.-

En caso de falta o incumplimiento se remitirá los datos y antecedentes de la empresa contratada para la realización de servicios de perforación de pozo tubular profundo a ASESORÍA JURÍDICA o a quien corresponda.-

Firmo por la presente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M

Ciudad del Este, 06 de noviembre del 2023.-

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO
ARCHÍVESE.-



Abg. FRANCISCO ARRUA
Secretario General



Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

Misión

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural,
mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo,
en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

VISION

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el
desarrollo nacional e internacional, resguardando las
raíces culturales y su identidad.